

1500130-34.2021.8.26.0630

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2020906/2021 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 15835095 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE,

160/21/926 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2020906 - 02º D.P. SUMARE, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500130-34.2021.8.26.0630 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500130-34.2021.8.26.0630

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2020906/2021 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 15835095 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE,

160/21/926 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2020906 - 02º D.P. SUMARE, 160/21/926 - 02º

D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO VICTOR ALMEIDA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

JOÃO VICTOR ALMEIDA DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº/ 11.343/06, ante o fato já detalhadamente descrito na inaugural (páginas 75/76).

Defesa preliminar (páginas 128/132). Notificação (página 141). Recebimento da denúncia (página 144). Citação pessoal (página 159). Prova oral, interrogatório e debates (página 209).

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

Procede a pretensão punitiva estatal.

O laudo de exame químico-toxicológico comprovou a materialidade delitiva (páginas 145/150).

Quanto à autoria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares Marcelo Lunardi e Francisco Carlos Lima de Oliveira relataram que o réu foi surpreendido em uma motocicleta, em local conhecido pela comercialização de entorpecentes, e fugiu, com a presença da polícia, sendo perseguido e visualizado o exato momento em que ele arremessou uma sacola com 23 (vinte e três) porções da droga ilícita conhecida como cocaína e 12 (doze) de maconha, depois encaixado (página 209).

Patente conduta que se amoldou ao tipo penal em foco.

Vê-se que o denunciado trazia consigo variedade e quantidade de estupefacientes que permitiram concluir que se destinavam para fins de tráfico.

Insulada a negativa de autoria articulada pelo réu de que os estupefacientes não lhe pertenciam.

Os policiais militares sequer o conheciam e nem o acusado conhecia os policiais. Não houve indício segundo o qual eles quisessem prejudicar inocente.

Fixo, agora, a sanção penal.

Em primeira fase, ante a maior reprovabilidade da conduta pela prática de delito contra a saúde pública em terrível cenário de pandemia, exaspero a pena-base em 1/6 (um sexto).

Em segunda fase, não se há falar em atenuante da maioridade relativa, como alvitado pela Defesa (data do fato 23/01/2021- réu nascido em 12/12/1999).

Em terceira e última fase, por força do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a ausência de condenação definitiva certificada nos autos (páginas 38/39) e a inexistência de demonstração de habitualidade, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), patamar mínimo, em consonância com variedade de drogas, sendo uma delas de elevado potencial alucinógeno e viciante.

À luz da disciplina do artigo 33, § 3º, do Código Penal, considerando a circunstância judicial desfavorável, o regime inicial de cumprimento de pena suficiente e necessário deve ser o fechado. Ressalte-se que o juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga (Jurisprudência em Tese nº 6 do STJ ao tratar da Lei de Drogas). Ademais, entregando-se ao chamado comércio maldito, o réu, pelo egoístico lucro, resolveu arruinar famílias, desencaminhar a juventude e fomentar inúmeros delitos.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal promovida contra JOÃO VICTOR ALMEIDA DA SILVA, qualificado nos autos, condenando-o às penas de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, regime fechado, e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, piso mínimo, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

O acusado acompanhou recluso o procedimento criminal em primeiro grau de jurisdição e assim deve continuar, hígidas as razões que a ensejaram (páginas 54/57).

Recomende-se o denunciado na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, decreto, a requerimento do Ministério Público, o perdimento em favor da União da motocicleta utilizada pelo réu para o transporte de entorpecentes, porquanto o E. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 638.491/PR sob a temática da repercussão geral (Tema 647), fixou a tese de que "É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal "(Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJ 23/8/2017).

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

Sumare, 10 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA